

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4747/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด อำนาจเจริญ

นาง บุญ เลิศ สาย สุวรรณ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174, มาตรา 226

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสองที่บัญญัติว่า การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไป ให้ถือว่าผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น เป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายโดยเด็ดขาด โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบว่าจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายเฮโรอีนอย่างใดบ้าง เมื่อจำเลยรับว่ามีเฮโรอีนของกลางคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 65.9 กรัมไว้ในครอบครอง จึงต้องถือว่าและฟังได้ว่าจำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่า เจ้าพนักงานตำรวจจะค้นพบเฮโรอีนของกลางได้ที่ใดและจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายเฮโรอีนด้วยหรือไม่ ไม่ใช่ข้อสำคัญเพราะจำเลยไม่อาจนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีน 100 หลอด น้ำหนักสุทธิ 82 กรัมคิดเป็นเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์บริสุทธิ์หนัก 65.9 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืน

ต่อกฎหมาย จำเลยนี้เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 4 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 464/2537 ของศาลชั้นต้น และเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2037/2537 ของศาลจังหวัดมุกดาหารขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 วรรคสองของกลาง และนับโทษต่อจากคดีดังกล่าว

จำเลยให้การปฏิเสธข้อหาที่มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่รับว่ามีไว้เพื่อเสพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคแรกจำคุก 20 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 15 ปี วรรคสองของกลางแต่ที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อนั้นไม่ปรากฏว่าศาลพิพากษาเป็นประการใดจึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ ยกคำขอส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าเจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเฮโรอีนของกลางในตู้เสื้อผ้าของจำเลย และโจทก์เองก็ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายเฮโรอีนอย่างไร จึงต้องฟังว่าจำเลยมีไว้เพื่อเสพเท่านั้น เห็นว่าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง บัญญัติว่า การผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไป ให้ถือว่าผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาด โดยโจทก์ไม่จำ

ต้องนำเสนอว่าจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายเฮโรइनแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อจำเลยรับว่ามีเฮโรइनของกลางคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 65.9 กรัม ไว้ในครอบครอง จึงต้องถือว่าและฟังได้ว่าจำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะค้นพบเฮโรइनของกลางได้ที่ใด และจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายเฮโรइनด้วยหรือไม่ ไม่ใช่ข้อสำคัญ เพราะจำเลยจะนำเสนอหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวหาได้หรือไม่

พิพากษายืน

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>